

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2024〕141号

纪律处分决定书

当事人：夏力，男，1968年5月出生，现任深圳市鑫安信资产管理有限公司（以下简称深圳鑫安信）法定代表人、总经理。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）以及《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和自律规则的有关规定，协会向夏力送达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2023〕425号），夏力如对有关拟采取的纪律处分措施存在异议，应当在五个工作日内向协会提交书面申辩意见。夏力未在规定期限内提出异议，本案现已审理终结。

一、基本事实

经查，深圳鑫安信存在以下违规行为：

一是登记信息虚假。2016年4月15日，深圳鑫安信与投资者刘莉娜签订《鑫安信投资合作协议书》，受托管理其证券账户，并约定盈利分配方式。根据协会的登记备案信息，深圳鑫安信向协会提交的2016年9月出具的法律意见书称

“公司 2016 年 4 月以来未签订任何业务合同，未存在其他与私募基金管理无关及冲突的业务”。以上行为构成向协会隐瞒重要事实并造成登记信息不真实、不准确的违规情形，违反了《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》第四条的规定。

二是未建立与实施有效的内部控制。一是，深圳鑫安信实际控制人配偶在转让全部股权后仍长期参与深圳鑫安信投资运作等重要工作，反映深圳鑫安信内部治理结构存在缺陷；二是，法定代表人夏力长期以“挂名”形式担任深圳鑫安信高管，配合机构履行签字盖章等程序性工作，未参与实际经营管理、投资运作等高管应当承担的工作，而实际控制人高蕾具体负责机构日常管理、投资运作、投资者适当性、信息披露等多项重要工作，但其并未取得基金从业资格；三是，深圳鑫安信在管的两只产品多次在投资杠杆超标后未按合同约定及时调整。上述行为反映出机构内部控制混乱，治理结构不健全，登记的高级管理人员未尽谨慎勤勉义务，违反了《私募投资基金管理人内部控制指引》第六条、第七条和第九条的规定。

三是未妥善保管募集材料。深圳鑫安信在管的鑫安信价值成长 1 号私募证券投资基金、鑫安信价值成长 3 号私募证券投资基金部分募集材料缺失，违反了《私募投资基金募集行为管理办法》第十一条的规定。

以上事实有谈话笔录、情况说明、投资合作协议、基金合同等予以确认，事实清楚、证据充分，足以认定。根据深圳鑫安信填报及协会查实的信息，夏力于 2016 年 1 月至今

任深圳鑫安信法定代表人、总经理，应当为其任职期间内深圳鑫安信的违规行为承担责任。

二、纪律处分决定

根据《基金法》《私募基金监管办法》《实施办法》等相关规定，协会决定作出以下纪律处分：

对夏力进行公开谴责。

根据《实施办法》第三十九条、第四十条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，当事人可以在收到本决定书之日起十五个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

中国证券投资基金业协会

2024年4月15日



抄送：证监会市场二司（清整办），深圳证监局。
